

1° JUZGADO CIVIL - Sede Central

EXPEDIENTE : 00993-2023-0-2402-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : TUCTO SANTAMARIA CESAR JEAN FRANK
ESPECIALISTA : CERCEDO SANCHEZ YOSELIN JANI
SUCESOR PROCESAL : PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D LEG NRO 861 CC MRP, TRUST 2024
NO INSCRITO EN LA SMV
DEMANDADO : RIOS ELESCANO, ROGEL ONIL

SEÑOR JUEZ:

Doy cuenta a Usted que mediante el **Memorando N°000042-2026-UAF-GAD-CSJUC/PJ**, de fecha 29 de enero de 2026, emitido por el Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la C.S.J Ucayali, la suscrita asume las funciones de Secretaria Judicial en el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral, a partir del 03 de marzo del año 2026; por lo que en cumplimiento de mis funciones, conforme al estado del proceso, procedo a dar cuenta del expediente judicial. Lo que informo a usted para los fines pertinentes.

Pucallpa, 20 de mayo del 2026.

RESOLUCIÓN NRO. DIECISIETE

Pucallpa, veinte de mayo de dos mil veintiséis. -

AUTOS y VISTOS: El ingreso N°3533-2026, presentado por **PATRIMONIO EN FIDEICOMISO -D. LEG. NRO.861, CC MRP TRUST 2024, NO INSCRITO EN LA SMV, DIRIGIDA A INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES, y ATENDIENDO:**

Primero: Que, del examen de autos se advierte que el Auto Final expedido por resolución N°11, de fecha 02 de setiembre de 2025, fue declarada consentida mediante resolución N°16, de fecha 11 de diciembre de 2025, adquiriendo la calidad de cosa juzgada, encontrándose los autos en etapa de ejecución forzada.

Segundo: Estando a lo glosado precedentemente, teniendo en cuenta la solicitud de convocatoria a remate efectuada por la demandante, y siendo el estado del proceso el de encontrarse en la etapa técnica de ejecución forzada, de conformidad con lo disciplinado en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley 30229; y verificándose que la presente solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12°¹ de la Ley N° 30229 y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial;

Tercero: Es menester señalar que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarara desierto;

¹ **Artículo 12 .Condiciones para remate por internet.** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplir con los siguientes requisitos:

- Que se cumpla con el pago del arancel judicial por concepto de remate.
- Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas
- Que, verificadas las condiciones anteriores, el Juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización. (...);

Cuarto: Declarado Desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley 30229 – el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicara el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicara los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación;

Quinto: En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicara el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente;

Sexto: Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya. Por consiguiente: **SE RESUELVE:**

1) CONVOQUESE A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL – REM@JU a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del inmueble materia de garantía hipotecaria. **DEJAR CONSTANCIA** que dicho acto procesal se deberá ejecutar a través del aplicativo **REM@JU** del Portal Web del Poder Judicial según la convocatoria que corresponda (Primera, segunda o Tercera) en los siguientes términos:

1.1 DESCRIPCION: Asentamiento Humano Proyecto Integral Confraternidad Mz.D, Lote, 11, Sector Villa el Salvador, Distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali inscrito en la Partida Electrónica N° P19004238 de la Zona Registral N° VI – Sede Pucallpa, Oficina Registral Pucallpa.

2) CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE al PRIMER REMATE, seguidamente el SEGUNDO REMATE y seguidamente el TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado desierto a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

3) CARGA Y GRAVAMENES:

3.1.- Hipoteca: Constituida a favor del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ hasta por la suma de hasta por la suma de US\$. 22,208.00 (veintidós mil doscientos ocho con 00/100 dólares americanos). Así consta en escritura pública del 30/10/2015 otorgada ante Notario Público de Pucallpa, Dr. Eudocio Raul Salazar Martinez. Partida Electrónica N°.P19004238.

3.2.- Modificación de Hipoteca: cesión de derecho de cobro, mediante escritura pública del 21/02/2025 otorgada ante Notario Publico de Lima, Dra. Miryan Rosalva Acevedo Mendoza. Partida Electrónica N°. P19004238. El BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, cede su derecho de cobro sobre la hipoteca que consta inscrito en el asiento 000007 de la presente partida a favor de **CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULARIZADORA S.A.** sociedad que representa al **PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D. LEG. NRO.861, CC MRP TRUST 2024, NO INSCRITO EN LA SMV, DIRIGIDA A INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES.**

3.3.- Rectificación de Oficio: se rectifica el asiento 000008 de la presente partida electrónica, para precisar que por error involuntario se consignó de manera errónea el a favor de **CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULARIZADORA S.A**, siendo lo correcto: a favor de **PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D. LEG. NRO.861, CC MRP TRUST 2024, NO INSCRITO EN LA SMV, DIRIGIDA A INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES.**

4) VALOR DE TASACION: Tasación Comercial que obra en autos asciende a la suma de **S/. 79,707.28 (SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE CON 28/100 SOLES).**

5) PRECIO BASE DEL REMATE:

5.1 PRIMERA CONVOCATORIA: Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de: **S/. 53,138.19 (CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 19/100 SOLES).**

5.2 SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de **S/. 45,167.46 (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 46/100 SOLES).**

5.3 TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de: **S/. 38,392.34 (TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 34/100 SOLES).**

6) OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente: **a)** depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación de los bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229; y **b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

7) PUBLICACION: Procédase a la **PUBLICACION** de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley conforme así lo regula el artículo 15° de la Ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

8) Para ello el secretario Judicial deberá también realizar el pegado de los avisos de tanto en el **local del Juzgado como en el bien inmueble**, bajo responsabilidad funcional, quien deberá faccionar el acta correspondiente.

Al Primer Otrosí. - Téngase presente y agréguese a los autos.

Al Segundo Otrosí. - estando a lo solicitado, y advirtiéndole que durante la secuela de proceso se ha venido notificando al ejecutado **Rios Elescano Roger Onil** en dos direcciones conforme lo indica el escrito de demanda, siendo el caso que la resolución N°16, solo se notificó en una dirección y a fin de evitar futuras observaciones: **EMPLÁCESE al ejecutado Rios Elescano Roger Onil adjuntando la resolución N°16, en el domicilio ubicado en Jr. Jose Balta Mz. C. Lt. 12, AA.HH. Villa el Salvador del Distrito de Manantay.**

Al tercero, cuarto y quinto. - téngase presente y agréguese a los autos. **Interviniendo** la secretaria judicial que da cuenta por disposición superior. **Notifíquese.** -